



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

תיק מס': 162/12

בפני כב' המפקחת י.ענתבי-שרון

התובעת: **נציגות הבית המשותף**
רחוב בר יוחאי 8, ירושלים
ע"י ב"כ עו"ד יצחק דהן ושות'
רחוב דורות ראשונים 1, ירושלים

- נ ג ד -

הנתבעת: **ילנה ברז'נר**
ע"י ב"כ עו"ד שמעון דיסקין
רחוב בן יהודה 3, ירושלים

פ ס ק – ד י נ

בפני תביעה כספית על סך 4,950 ₪ לתשלום חלקה הנתען של הנתבעת בעלות שיפוץ הבית המשותף, במהלך השנים 2005-2007.

העובדות

1. עניינה של התביעה בבית משותף המצוי ברחוב בר יוחאי 8 בשכונת קטמון בירושלים (להלן: **"הבית המשותף"**). בבית המשותף 69 יחידות דיור.
2. התובעת, כך על פי כתב התביעה, היא נציגות הבית המשותף. הנתבעת היא בעלת דירה בו.
3. במהלך שנת 2005 יזם משרד השיכון, במסגרת פרויקט שיקום שכונות, את שיפוץ הבית המשותף. ככלל, במסגרת פרויקטים מסוג של שיקום שכונות, מממנת המדינה, באמצעות משרד השיכון, סך של 75% מעלות שיפוץ הבית המשותף ויתר הדיירים נושאים ב-25% הנוותרים. בבית המשותף שהוא עניינו של תביעה זו, נשא משרד השיכון בעלות גבוהה מן הרגיל של כ-85% מהעלות (85.87%) וזאת בשל מימונם של בעלי דירות כאלו או אחרים אשר קיבלו פטור מתשלום. בעלי הדירות, מצדם, נשאו בסך של כ-15% (14.13%) מהעלות בלבד (ראה עדותו של מר אלי מלמד, מהנדס מפקח מטעם משרד השיכון והבינוי (להלן: **"מלמד"**) פרוטוקול מיום 26.6.13, שורות 42-45).
4. במסגרת עבודות השיפוץ הנעשית מטעם משרד הבינוי והשיכון, פרויקט שיקום שכונות (להלן: **"שיקום שכונות"**) כאמור לעיל, מעבירה הנציגות את חלקה בתשלום ישירות לקבלן אשר נבחר במכרז. במקביל, מעביר משרד השיכון גם הוא את חלקו ישירות לקבלן. תנאי להתחלת ביצוע עבודות השיפוץ במסגרת שיקום שכונות, הוא חתימת הסכם בין נציגות הבית המשותף לקבלן (ראה עדות מלמד, פרוטוקול 26.6.13, בעמ' 2, שורות 45-46).
5. בשלב הראשון, נבחר הקבלן דוד כהן לביצוע כל עבודות השיפוץ (להלן: **"הקבלן כהן"**). דא עקא, כי בשלב מסוים סרב הקבלן כהן לבצע עבודות מסגרות. על כן, נשכר קבלן נוסף, שם-טוב ובניו (להלן: **"הקבלן שם טוב"**), לביצוע עבודות אלו (ראה עדות מלמד, פרוטוקול מיום 26.6.13, שורות 33-38).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

6. עבודות השיפוץ במסגרת שיקום שכונות נעשו ברכוש המשותף בלבד ולא בדירות עצמן. במסגרת עבודות אלו שופצו, בין היתר, חדרי המדרגות וחזיתות הבניין וכן שופצו שבילי הגישה.
7. הנתבעת לא שילמה את חלקה בעבודות השיפוץ, ומכאן תביעה זו שעניינה תשלום חלקה בסך של 3,200 ₪ ובתוספת הפרשי ריבית והצמדה נכון ליום הגשת התביעה - 4,650 ₪. לכך מבקשת התובעת להוסיף 300 ₪ בגין מכתב התראה שלא נענה ובסך הכל העמידה התובעת את תביעתה על סך של 4,950 ₪.

טענות הצדדים

תמצית טענות התובעת

8. התובעת טוענת כי בעלי הדירות נדרשו לשלם 3,200 ₪ בשני שלבים, כאשר בכל שלב נגבה מהם סך של 1,600 ₪. דרישה זו, לטענתה, נעשתה לאור הערכת עלות השיפוץ ב- 918,566 ₪ ובשים לב להנחה כי משרד השיכון יישא ב- 75% מעלויות השיפוץ ואילו 70 דיירי הבית המשותף (על אף שמסמכים מאוחרים מעלים כי קיימים 69 מהם בלבד) ב-25% הנותרים (ראה נספח ג' לתצהיר ברוך כהן).
9. התובעת טוענת כי בפועל אכן שילמו 22 מבעלי הדירות מייד וכנגד 9 אחרים הוגש כתב תביעה בפני המפקח (בדימוס) פנחס לוי, בתיק מס' 184/08 (להלן: "ההליך הקודם"). בסופו של דבר, הושג הסכם עם חלק מהנתבעים וכנגד חלק אחר ניתן פסק דין בהיעדר הגנה. הנתבעים שנותרו עד לסיום ההליך חויבו במלוא הסכום. מדובר, אם כן, ב-31 מבעלי דירות ששילמו או חויבו בסך של 3,200 ש"ח.
10. מכל מקום, התובעת מאשרת כי בסופו של יום עלות העבודות הסתכמה בסכום נמוך יותר (לשיטתה, על פי תצהיר ברוך כהן - 686,966 ₪), אולם היקף הגבייה נותר על סך של 3,200 ₪.
11. התובעת מדגישה בטיעוניה כי בהליך הקודם נדון עניינם של 9 בעלי דירות אשר לא נשאו בחלקם, ובסימום חייב כב' המפקח את הנתבעים שעוד נותרו לשאת בסכום של 3,200 ₪. חיוב זה נקבע על אף שהמפקח לוי מצא כי גובה התשלום היה צריך להיות נמוך יותר, לנוכח עלויות השיפוץ בפועל. בהקשר זה מפנה התובעת לדברי המפקח לוי בפסק דינו שם נאמר, בין היתר, כי- "...למותר לציין כי אין רלוונטיות יתרה לעובדה כי עפ"י סה"כ התשלומים ששולמו בפועל לקבלן חלקו של כל דייר היה צריך להיות קטן יותר מהסכום שנדרש ממנו (סך של 2,425 ₪), שכן, מאחר ומדובר בתשלום שנקבע מראש, לפני ביצוע העבודות, עפ"י הערכה או ו/או אומדן, ומאחר שכל הדיירים שילמו את התשלום הנדרש הזה, הרי שאותו דין יש להחיל גם על כל אחד מהנתבעים. אם יישאר בידי התובעת סכום כספי עודף עקב האמור לעיל, לא יקרה שום אסון שכן הוא יהיה נועד להחזקתו השוטפת של הרכוש המשותף והוא יבוא במקום גביה מיוחדת שלא יהיה בה צורך..." (ראה בסעיף 12 לפסק הדין).
12. התובעת טוענת כי הנתבעת לא נשאה בחלקה ויש לחייבה בסכום שנפסק בהליך הקודם, בתוספת ריבית והצמדה, הוצאות המשפט ושכר טרחת עו"ד.
13. התובעת מוסיפה וטוענת כי העבודות לשיפוץ הבית המשותף בוצעו בפועל והושלמו, כי נציגות הבית המשותף מונתה כדן ואף כרתה הסכם עם הקבלן, בלעדיו לא ניתן היה לקבל את ברכת ומימון משרד השיכון לביצוע



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

השיפוף. כמו כן טוענת התובעת כי הנתבעת מנועה ומושתקת מלהעלות כל טענה כנגד החלטות הנציגות והיותן בלתי פורמאליות ובלתי מחייבות כביכול, וזאת עקב השיהוי בהעלאת הטענה, ומאחר והנציגות ובעלי הדירות פעלו בהסתמך על החלטות אלה. כך למשל, שילמו בעלי הדירות לאותה הנציגות וזו אף חתמה על הסכם עם הקבלן והעבירה את כספי הדיירים בפועל.

14. התובעת טוענת עוד כי יש לדחות את טענת הנתבעת לפיה קמה לה זכות קיזוז של חובה לנציגות, מכוח חוב של הקבלן כהן (אליו מיועדים לטענתה כספי בעלי הדירות) אליה. לטענת התובעת, לא קמה לנתבעת זכות קיזוז כנטען על ידה.

15. אעיר כי טענות התובעת באשר לעשיית עושר ולא במשפט, אשר הועלו בכתב תביעתה, נזנחו בסיכומיה ועל כן לא אדון בהן. בשולי הדברים אעיר כי ממילא ספק רב אם עילה זו מצויה בגדרי סמכותו של המפקח על המקרקעין (בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק, הדן בסמכויות השיפוטיות של המפקח על רישום מקרקעין, וקבעו כי יש לפרשו בצמצום - ראה: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כח 1, 730. צא ולמד כי עילות אשר לא הוגדרו במפורש בחוק המקרקעין אינן בסמכותו של המפקח).

תמצית טענות הנתבעת

16. הנתבעת איננה מכחישה את עצם ביצוע השיפוצים ברכוש המשותף, וכן את העובדה כי לא שילמה את חלקה בעלויות השיפוף. הנתבעת חולקת, עם זאת, על גובה התשלום וכן על זהות הגוף לו היא חבה סכום זה.

17. כך, טוענת הנתבעת כי חובה עומד על כ-2,400 ש"ח בלבד (ראה בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 26.11.13, שורות 9-11, וכן בסעיף 12 לסיכומיה) וכי חובה זה הינו כלפי הקבלן כהן ולא כלפי הנציגות.

18. מכל מקום, טוענת הנתבעת, יש לקזז סכום זה מהחוב שחב לה אותו קבלן וכנגדו תלויים ועומדים הליכים בהוצאה לפועל. הנתבעת טוענת עוד כי הוטל לטובתה עיקול על הכספים המצויים בידי הנציגות, והמיועדים להן, ועל כן הנציגות היא שחייבת למעשה לנתבעת וזאת בשל אי ביצוע העיקול.

19. הנתבעת מדגישה כי בינה לבין הקבלן כהן התנהלו הליכים משפטיים בבית משפט השלום (ת.א 1026/02), זאת עקב טענתה לנזקים שגרם הקבלן כהן לדירתה במהלך עבודות הרחבתה במסגרת פרויקט שיקום שכונות קודם. בסופו של אותם הליכים חויב הקבלן כהן לשלם לה סך של 22,000 ₪ (ראה פסק דינו של כב' השופט אלכסנדר רון מיום 9.11.04 - נספח א' לתצהיר הנתבעת).

20. מאחר והקבלן כהן חב לה כספים כאמור בפסק הדין, והיות ולטענת הנתבעת חלקה בעלויות השיפוף מיועד למעשה לקבלן כהן, הרי שלשיטתה היא זכאית לקזז את חובה מחובו לפי פסק הדין, וזאת במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.

21. הנתבעת מוסיפה וטוענת בהקשר זה כי חבר הנציגות, מר ברוך כהן, התחייב להעביר אליה את כל הכספים שיגיעו לידיה והמיועדים לקבלן כהן (לתמיכה בטענה זו היא מפנה לחקירתו בלשכת ההוצאה לפועל בתיק 03-04-7-26385, מיום 26.3.06 - מוצג ת/11) וזאת בהתאם לצו העיקול שהוטל בתיק ההוצאה לפועל, אך בפועל - כך היא טוענת, לא העביר לידיה דבר.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

22. הנתבעת טוענת עוד כי לא קיבלה כל דרישה לשאת בחלקה בהוצאות השיפוף בזמן אמת וכי לראשונה קיבלה דרישה כזו ביום 18.3.12, כ-7 שנים לאחר השיפוף. הנתבעת מרחיבה בסיכומיה ומפרטת עובדות המעידות לשיטתה על כך שלקראת הגשת התביעה בהליך הקודם, שילמו בעלי הדירות סך גבוה פי כמה מחלקם הנכון בתשלום (96,000 ₪). נטען עוד כי מחקירת נציג הנציגות, ברוך כהן, עלה כי לא זו בלבד שבפועל קיבל הקבלן כהן את כל המגיע לו, אלא שהוא אף קיבל את חלקו של הקבלן שם טוב.
23. הנתבעת טוענת כי התובעת איננה הנציגות החוקית של הבית המשותף, שכן לא נבחרה כדין. לטענת הנתבעת, לא הוכח שבעלי הדירות הוזמנו לאסיפה הכללית בה נבחרה, ככל שנבחרה, לא הוכח מי הוזמן לאותה אסיפה, והאם נערכה בחירה ומה היו תוצאותיה.
24. כך נטענו עוד טענות כנגד תפקודה של הנציגות (שעצם היותה נציגות מוכחשת, כאמור, על ידי הנתבעת). כך למשל נטען כי לא נפתח חשבון בנק של הנציגות, לא הוכנו דו"חות הוצאות והכנסות. לטענת הנתבעת עולה תמונה של אי סדרים כספיים, תשלום ביתר לקבלן כהן, ואי החזרת כספים עודפים לבעלי הדירות ששילמו ביתר.

דיון והכרעה

25. מטיעוני הצדדים עולה כי למעשה אין ביניהם מחלוקת באשר לשתי סוגיות מרכזיות: **האחת**, כי השיפוף לרווחת בעלי הדירות בוצע זה מכבר ברכוש המשותף של הבית המשותף. התובעת לא העלתה טענה כנגד השיפוף עצמו או הצורך בו ולמעשה היא עצמה הסכימה ועודנה מסכימה לנחיצות השיפוף אשר בוצע בבית המשותף, לרווחת כלל בעלי הדירות ודייריו (יוער כי בעדותה טענה כי ביקשה כי השיפוף יכלול גם מרכיבים נוספים, ראה בעמ' 12 לפרוטוקול מיום 26.6.13, שורה 45), ומכך ניתן להבין שלא התנגדה לעצם הצורך בשיפוף. **השנייה**, כי הנתבעת טרם שילמה את חלקה היחסי בעלות השיפוף.
26. בין הצדדים קיימת גם הסכמה באשר לעובדה כי הקבלן חויב במסגרת הליך משפטי אשר התקיים בינו לבין הנתבעת, בסך של 22,000 ₪, וכי נכון להיום, ולאחר חקירת יכולת בהוצאה לפועל, הוא משלם לה סך של כ-1,500 ₪ מדי חודש (ראה דברי ב"כ הנתבעת, עו"ד דיסקין, בפרוטוקול הדיון מיום 26.11.12, שורות 14-15).
27. למעשה, טענות הנתבעת הן מסוג של "הודאה והדחה" וככאלו, עובר נטל השכנוע לכתיבה. בהקשר זה יפים דבריה של כב' הנשיאה (כתוארה דאז) בייניש בע"א 4340/06, עו"ד יוסף לילוף נ' **בנק איגוד לישראל בע"מ**, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 21.4.10 :

"הכלל הרגיל בהליך אזרחי הוא כי התובע הוא הפותח בהבאת הראיות וכי עליו מוטל נטל השכנוע, וזאת מכוח העיקרון לפיו "המוציא מחברו עליו הראיה" (ראו: תקנה 158(א)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; ע"א 78/04 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ, פסקה 13 לפסק-הדין (פורסם בנבו), 5.10.2006); יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995, שלמה לוין עורך) 483 (להלן: "זוסמן"); משה קשת, **הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי – הלכה ומעשה** 1146-1147 (מהדורה 15, 2007) (להלן: קשת)). תקנה 159 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת חריג לכלל זה, ולפיו יפתח הנתבע בהבאת הראיות מקום בו: "הודה הנתבע בעובדות שטען להן התובע וטוען כי על פי דין, או מחמת עובדות שטען להן הנתבע, אין התובע זכאי לסעד המבוקש...". העיקרון העומד בבסיס תקנה זו הוא שאם הודה הנתבע בעובדות



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

המפורטות בכתב התביעה, אך הביא בכתב הגנתו עובדות אחרות שעליו להוכיחן, יפתח הנתבע בהבאת הראיות, שכן לתובע אין מה להוכיח. מבחינה מהותית משמעות הדבר היא העברת נטל השכנוע אל כתפי הנתבע. אם בסופו של המשפט יימצא כי כפות המאזניים מעוינות ביחס לטענות הנתבע, יזכה התובע בתביעתו – שכן הנתבע הודה בעובדותיה (ראו: רע"א 3592/01 עיזבון המנוח סימן טוב מנשה ז"ל נ' ע. אהרונוב קבלנות בניין (1988) בע"מ, פ"ד נה(5) 193, 194-195 (2001); ע"א 11100/02 חצור נ' דותן, פסקה 18 לפסק-הדין ([פורסם בנבו], 16.2.2004); זוסמן, בעמ' 321-320; דוד בר-אופיר סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה 243-245 (מהדורה שמינית, 2006); קשת, בעמ' 1147-1148)...”

28. המחלוקות בין הצדדים נעוצות בארבעת המוקדים הבאים:

א. מה גובה חובה של הנתבעת, היינו מהו חלקה היחסי בעלות השיפוף?

ב. האם זכאית התובעת לקיזוז חלקה היחסי בעלות השיפוף מחוב הקבלן כלפיה?

ג. האם קיימת יריבות בין התובעת לנתבעת במובן זה שהתובעת היא אכן הנציגות החוקית המוסמכת לתובע בהליך זה?

ד. האם קיימות נסיבות אחרות המצדיקות לדחות את התביעה כנגד הנתבעת כגון אי סדרים בניהול כספי בעלי הדירות ששולמו למימון השיפוף, אי סדרים בניהול הבית המשותף, שיהיו בהגשת התביעה, וכיוצא ב'.

29. נדון בשאלות אלו בסדרן.

א. מה חלקה היחסי של הנתבעת בעלויות השיפוף?

30. בבית המשותף נערכו עבודות שיפוף בעלות כוללת של 679,184 ₪ כולל מע"מ (ראה נספח ו' לתצהיר מלמד וכן דבריו בעמ' 2 לפרוטוקול מיום 26.6.13, שורות 12-14).

31. 29 מתוך 69 מדיירי הבית המשותף, קיבלו פטור מלא מתשלום חלקם בעלויות השיפוף, כך שנותרו 40 בעלי דירות שעליהם היה לשאת ביתרה (ראה מספר בעלי הדירות וכן אחוזי הפטור במוצגים ת/1, ת/2, ת/3. אעיר כי במסמכים אלו ישנה שונות מה, שכן בחלקם מצוין כי קיימים 70 בעלי דירות ובחלקם 69, כך גם בחלקם כתוב כי הפטור ניתן ל-30 בעלי דירות ובחלק אחר כי הוא ניתן ל-29. מכל מקום, מהסיכומים עולה כי מוסכם על הצדדים כי קיימות 69 דירות- וכך אני קובעת. לגבי מספר הפטורים, אני מעדיפה לקבל את הכתוב בעניין זה במוצגים ת/2 ו-ת/3, שכן עליהם חתומים כמאשרים מנהל הפרוייקט, המפקח ההנדסי והממונה המחוזי מטעם משרד השיכון).

32. לפיכך, חלקו של משרד השיכון בעלויות השיפוף היה 583,215 ₪ ואילו חלקם של בעלי הדירות- 95,969 ש"ח. יוצא, אם כן, כי על כל בעל דירה, מתוך 40 בעלי הדירות שנשאו בתשלום, היה לשאת בהשתתפות בעלויות השיפוף בסך 2,400 ₪.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

33. דא עקא, כי בפועל אין חולק כי מבעלי הדירות נגבה מראש סך של 3,200 ₪ (מכל בעל דירה אשר לא קיבל "פטור" כאמור). תשלום זה התבסס, ככל הנראה, על הערכה שהייתה גבוהה מהעלויות שהיו בסופו של דבר, בפועל. בנוסף, תשלום זה חושב גם לפי השתתפות של 25% מהעלויות על ידי בעלי הדירות, וזאת על אף שבסופו של דבר נשאו בעלי הדירות בכ-15% מעלויות השיפוץ בלבד (ראה דרישת התשלום מהדיירים מיום 1.12.05 - נספח ג' לתצהיר ברוך כהן, מטעם התובעת).
34. חלק מבעלי הדירות שילמו את הסכום המבוקש מבעוד מועד ולגבי חלק אחר ניתן פסק דין המורה להם לשאת בסכום זה, וזאת במסגרת ההליך הקודם. יוער כי על אף שכב' המפקח לוי מצא בפסק דינו כי הסכום לתשלום נמוך מזה שהתבקש מראש, הוא מצא לנכון לחייב את הנתבעים במלוא הסכום שנגבה מלכתחילה, בעיקר מן הטעם שהגבייה נעשתה על סמך הערכה או אומדן, וכי ממילא מדובר בכספים השייכים לנציגות ועתידים לשמש לטובת כלל בעלי הדירות.
35. יוצא אם כן, כי חלקה של הנתבעת בעלויות השיפוץ בפועל הוא 2,400 ₪ בלבד. עם זאת, האם נכון לחייב את הנתבעת בתשלום בסך של 3,200 ₪, כפי ששילמו בעלי דירות אחרים?
36. ככלל, מקובלים עלי בהקשר זה דבריו של כב' המפקח (בדימוס) לוי בפסק דינו בהליך 184/08, ואשר צוטטו בסעיף 11 לעיל. מדובר בסכום שנגבה ככל הנראה על סמך הערכה (אם כי שגויה בעליל), ובפועל בעלי הדירות אף נשאו או חויבו בדین לשאת בסכום זה. לפיכך, היות ובעלי הדירות נשאו בסכום האמור, הדעת נותנת כי יתרת הסכום תשמש לרווחת בעלי הדירות ותיוותר כחלק מכספי הנציגות.
37. לאחר שבחנתי את מלוא חומר הראיות שבפני ובכלל זה שמעתי עדויות רבות, הובהרו פרטים שלא היו מצויים בפני כב' המפקח לוי, עת נתן את הכרעתו בהליך הקודם (יובהר כי שם, ניתן פסק הדין על יסוד החומר המצוי בתיק מבלי שנשמעו עדים). מחומר הראיות שהונח בפני, וכן מעדותו של ברוך כהן, מטעם התובעת, עלה כי לא היה מנגנון מסודר ומעקב ראוי אחר הכספים (ראה למשל פרוטוקול מיום 26.6.13, עמ' 7 שורות 7-8), הכספים ששילמו בעלי הדירות לא הופקדו בחשבון בנק על שם הנציגות כנדרש בדין, ולא נערכו דו"חות מסודרים של מעקב. לפיכך, ייתכן כי חלק ניכר מהכספים שנגבו ביתר ואשר היו מיועדים לרווחת בעלי הדירות בבית המשותף, הועברו לקבלן כהן בעודף או שנעשה בהם שימוש אחר שטיבו לא הובהר. מכל מקום, נכון למועד מתן עדותו של ברוך כהן, לא נותרו עוד כספים בקופת הנציגות וזאת על אף שלכאורה אמור היה להיוותר סכום נכבד. כך גם ציין ברוך כהן בעדותו כי הנציגות עודנה חייבת כספים לקבלן שם טוב (ראה: שם, בעמ' 8 שורות 19-20).
38. במצב דברים זה, לא מצאתי כי קיימת הצדקה לגבות מהנתבעת סכום גבוה יותר מזה שהתברר כי שימש לשיפוץ בפועל, והיווה את חלקה של הנתבעת בעלויות.
39. לפיכך, אני קובעת כי חלקה של הנתבעת בעלויות השיפוץ הוא 2,400 ₪, נכון למועד גביית הכספים - 1.12.05 (נספח ג' לתצהיר ברוך כהן).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ב. האם זכאית הנתבעת לקיזוז חלקה היחסי בעלות השיפוף?

40. טענת הקיזוז עלתה כטענה מרכזית בכתב ההגנה (ראה סעיף 24 לכתב ההגנה - "מאחר והקבלן דוד כהן חייב לנתבעת סכום העולה בהרבה על חלקה במימון העבודות, יכולה הנתבעת לקיזוז את החוב ולכן אינה חייבת דבר", וכן בסעיפים 26 ו-35 שם) ובדיונים שהתקיימו בפני (ראה: פרוטוקול הדיון מיום 26.11.12, עמ' 2 שורות 12-13, פרוטוקול הדיון מיום 28.1.13, עמ' 1 שורה 41, עמ' 2 שורות 22-25). גם בתצהירה הצהירה הנתבעת מפורשות כי: "בכל מקרה אם התביעה בתיק זה תדחה, אבקש לקיזוז סך של 2,420 ₪ מיתרת החוב של מר דוד כהן" (ראה בסעיף 34 לתצהירה). בסיכומיה, עם זאת, ירדה קרנה של טענת הקיזוז, והנתבעת העלתה אותה בשולי הדברים (ראה בסעיפים 26 ו-32, כמו כן ראה האמור בסיפא לסעיף 42).
41. כאמור, טענת הנתבעת היא כי הקבלן כהן חב לה כספים מכוח פסק דין שניתן כנגדו ועל כן, היא זכאית, בדרך זו או אחרת, לקיזוז את חובה באשר לעלות השיפוצים מחובו של הקבלן כהן כלפיה. טענה זו של הנתבעת נסמכת, ככל הנראה, על ההנחה כי הכספים שגובה הנציגות מיועדים לקבלן כהן וזה ממילא, חב לה כספים. בסיס נוסף לטענת הנתבעת היא כי בהליך שהתקיים בהוצאה לפועל ניתנו, לטענתה, צווי עיקול, מכוחם היא זכאית לקיזוז את הכספים המצויים בידי הנציגות או בידי ברוך כהן, לטובתה (ראה בסעיף 32 לסיכומיה).
42. טענת הנתבעת לקבלת צווי עיקול לא גובתה, ולא הוגשו מטעמה צווי העיקול שנטען כי ניתנו. מעבר לכך, בא כוחה הבהיר בדיון שנערך בפני כי ההחלטה בהוצאה לפועל לפיה חויבה הנציגות בחוב הפסוק של הקבלן כהן בוטלה בהסכמה בערעור, וכי הנתבעת לא הגישה בקשה חדשה עד עתה (ראה: פרוטוקול מיום 26.11.12, שורות 15-18). לפיכך, אין לי אלא לדחות טענה זו.
43. אעיר כי מחומר הראיות ומהעדויות שנשמעו בפני מצאתי כי הנתבעת גם לא ביססה את ההנחה שכספי הנציגות מיועדים לקבלן כהן. ראשית, ככל הנראה, הקבלן שם טוב טרם קיבל את מלוא הכספים להם הוא זכאי מידי הנציגות (ראה עמ' 8 לפרוטוקול מיום 26.6.13, שורות 17-20, מוצג ת/12). שנית, ברוך כהן בעדותו הבהיר כי את הכספים שנגבים בהתאם לפסק הדין של המפקח לוי (תיק 184/08) הוא מעביר לעו"ד דהן, ולאחר מכן לקבלן שם טוב (ראה שם, עמ' 9 שורות 3-4).
44. מכל מקום, אף אם שם טוב קיבל בינתיים את מלוא הסכום שחבה לו הנציגות (שכן יש לציין כי שם טוב לא זומן למתן עדות וכי מוצג ת/12 הנו מיום 10.7.11, כך שלא מן הנמנע כי חלו תמורות בזמן שחלף), או אם דהן קיבל סכום גבוה מזה שאמור היה לקבל, אין בכך בכדי לסייע לנתבעת, שכן אין מקומה של טענת הקיזוז בהליך שלפני.
45. חובתו של בעל דירה לשאת בתשלומי אחזקת וניהול הרכוש המשותף, הינה חובה עצמאית שמקורה בסעיף 58 לחוק. מדובר בחובתו של בעל דירה לשלם את חלקו בהוצאות אחזקת וניהול הרכוש המשותף **לנציגות**. חובה זו איננה מותנית בתשלום חוב של ספק זה או אחר, המספק שירותים לנציגות- לא כלפי הנציגות ובוודאי שלא כלפיו כבעל דירה.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

46. באשר לטענת הקיזוז הרי שמקורה היא בהוראות הדין המהותי, והדין המהותי אינו מעניק לה זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843).
47. חוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דין. במסגרת החוק התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו-36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.
48. הנתבעת גם לא טענה כי זכות הקיזוז נובעת לה מהוראות התקנון (מוסכם או מצוי), אלא כביכול מזכות מהותית בדין.
49. יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית אינן מאפשרים לנתבעת, ממילא, טענת קיזוז.

ג. האם התובעת היא אכן המוסמכת להגיש תביעה זו?

50. לתצהירו של ברוך כהן צורף פרוטוקול אסיפת דיירים מיום 28.5.10 (נספח א' לתצהירו). בהתאם לאמור במסמך זה נערכה אסיפת כללית, במהלכה התקיימה הצבעה והוחלט לבחור נציגים לכל אחת מהכניסות. בנוסף הוחלט כי- "ברוך כהן [כניסה ב'] וחיים סעדון [כניסה א'] יהיו ראשי הוועד של כל הבלוק". על גבי המסמך מופיעות חתימות נוספות ובלתי מזוהות, ככל הנראה של חברי נציגות נוספים שנבחרו כנציגי הכניסות השונות.
51. הגם שמדובר באסיפת דיירים המאוחרת למועד השיפוף וגביית הכספים, הרי שהיא זו המוסמכת להגיש תביעה זו, ועל כן באה בנעלי הנציגות שהייתה בזמן השיפוף (ככל שהייתה נציגות אחרת).
52. בכל הנוגע למר ברוך כהן, אשר נטען כי הוא נציג התובעת, הרי שמהראיות בתיק עולה כי הוא אף פעל כנציגות בזמן אמת, היינו במהלך ביצוע השיפוף בשנת 2005. מר ברוך כהן חתם בשם הנציגות על הסכמים מול הקבלן כהן, כבר ביולי 2005 (ראה נספח 11 לתצהירו). אין ספק כי בהסתמך על הסכם זה בוצעו עבודות השיפוף ואף שילמו בעלי הדירות את חלקם בעלויות. כמו כן, מעדותו של מר ברוך כהן עולה כי הוא אכן פעל לטובת קידום השיפוף, גבה מבעלי הדירות את הכספים והעבירם לידי הקבלן (ראה: פרוטוקול מיום 26.6.13, עמ' 7, שורות 16, 32-33). יתרה מכך, מלמד בעדותו הבהיר כי נפגש מספר פעמים עם מר ברוך כהן, שהיה היחיד שהכיר כנציג הנציגות (ראה בפרוטוקול מיום 26.6.13, בעמ' 3 שורות 1-4). גם ממסמכי התיק (למשל- ת/4, ת/5) עולה כי בפועל פעל ברוך כהן כנציגות, חתם על נספח להסכם בשם הנציגות, והוא היה הגורם אשר היה מכותב במכתבי משרד השיכון כנציגות הבית המשותף, בכל הקשור לביצוע השיפוף.
53. מעדותו של ברוך כהן, שהייתה מהימנה עלי, עלה גם כי במשך השנים היו כמה אספות כלליות וכי באופן פרטני לגבי השיפוף ניתנו הודעות לבעלי הדירות באשר לכינוס האסיפה (ראה בעמ' 9, שורות 9-10).
54. מסקנתי היא, כי אף אם יתכן שבהליך בחירת הנציגות לא דקדקו בעלי הדירות בכל דרישות הדין, הרי שמדובר בנציגות שפעלה בברכת בעלי הדירות וכי רוב בעלי הדירות אף נתנו לה את ברכתה והעבירו לידיה את הכספים לצורך ביצוע השיפוף. העובדה כי רוב בעלי הדירות אכן שילמו את חלקם לנציגות, באמצעות ברוך



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

כהן, מעידה על אשרור בדיעבד של היותו של ברוך כהן הנציגות המוסמכת. עדותה של טטיאנה כצמן, מטעם הנתבעת, לא העלתה ולא הורידה ואף מצהירה זו הודתה כי שילמה לברוך כהן את חלקה בעלויות השיפוץ כיוון שהבינה כי הוא נציג הנציגות (ראה: פרוטוקול דיון מיום 26.6.13, עמ' 10, שורות 34-32).

55. הנתבעת לא העלתה כל טענה באשר לקיומה של נציגות חלופית כלפיה היא ממלאת חובותיה ולה היא מוכנה לשלם את חלקה בהוצאות השיפוץ. בשים לב לכך שהחוק איננו מכיר מצב של "היעדר נציגות", הרי שבהיעדר כל טענה לנציגות חלופית מטעם הנתבעת וכאשר מנגד הראתה התובעת כי בפועל פעלה כנציגות וכי בעלי הדירות שיתפו עמה פעולה ואף הציגה פרוטוקול בעלי דירות המסמך אותה ככזו- יש לראות בה כנציגות כדין.

56. אעיר עוד כי הנתבעת בחרה שלא להביא כעדים את בעלי הדירות שנבחרו כנציגי כניסה החתומים על הפרוטוקול מיום 28.5.10, בניסיון לערער את אמינות קיומה של האסיפה ולשפוך אור על נסיבות זימונה. אי הבאת עדויות אלו, פועלת לרעתה (ראה: ע"א 548/78 שרון נ' לוי, פ"ד לה (1) 736 (1980), בעמ' 760, ע"א 635/89 אנקונה נ' גוטמן תק-על 90 (3) 705 (1990); ע"א 27/91 קבלו נ' שמעון פ"ד מט (1) 450 (1995); יעקב קדמי על הראיות - הדין בראי הפסיקה (מהדורה משולבת ומעודכנת, תשס"ד), עמ' 1650).

57. לפיכך, מצאתי כי התובעת היא הנציגות וככזו היא רשאית להגיש תביעה זו כנגד הנתבעת, כבעלת הדירה.

ד. האם קיימות נסיבות אחרות המצדיקות לדחות את התביעה כנגד הנתבעת כגון אי סדרים בניהול כספי בעלי הדירות ששולמו למימון השיפוץ, אי סדרים בניהול הבית המשותף וכיוצב', שיהוי בהגשת התביעה, וכיוצב'?

58. בחנתי את טענותיה של הנתבעת גם בהקשרים אלו, אולם לא מצאתי כי יש בהן בכדי להוביל לדחיית התביעה. מחומר הראיות ומהעדים שהעידו בפני, במיוחד מעדותו של ברוך כהן, אכן עולה התמונה לפיה, לכאורה, ניהול כספי בעלי הדירות לא נעשה באופן מדוקדק. כך למשל, היעדרם של רישומים ודו"חות כנדרש בדין, כמו גם אי הפקדת הכספים בחשבון בנק ייעודי לשם כך.

59. יחד עם זאת, לא מצאתי כי יש בכך בכדי לדחות את התביעה, וזאת בשים לב בעיקר לעובדה כי בפועל השיפוץ בוצע לשביעות רצון משרד השיכון ולרווחת בעלי הדירות, וכי מרבית בעלי הדירות אף נשאו בתשלום הנדרש. ככל שהנתבעת עומדת על טענותיה כנגד הנציגות היא יכולה כמובן לנקוט בהליך המתאים לשם כך (וזאת מבלי להביע עמדה באשר לסיכוייה בו).

60. הואיל והשיפוץ נכלל בגדר "החזקה תקינה" לפי סעיף 58 לחוק, הרי שחובתו של בעל דירה לשאת בהוצאות הכרוכות בו היא חובה עצמאית. במקרה הנדון מדובר בשיפוץ ברכוש המשותף שנועד לרווחת בעלי הדירות. לא מדובר בשיפוץ יוקרתי כלל וכלל, כפי שעולה ממכלול החומר בפני. כאמור, הנתבעת עצמה גם לא הכחישה את הצורך שהיה קיים בביצוע שיפוץ בבית המשותף (ההפך הוא הנכון).

61. בעל דירה אינו יכול לעשות דין לעצמו ולסרב לשאת בתשלום וזאת אף אם לטענתו הנציגות לא מילאה את חובותיה כדין (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בנבו, ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ.אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם) [פורסם בנבו].

62. באשר לטענת השיהוי הרי שנכון כי מכתב הדרישה הרשמי נשלח לנתבעת רק בחודש מרץ 2012, היינו כמעט 7 שנים לאחר התחלת הליכי השיפוף. דא עקא, כי מחומר הראיות עולה כי הכספים נאספו מכל בעלי הדירות כבר בשנת 2005, וזאת גם על דרך של מתן הודעות לבעלי הדירות בבית המשותף (ראה: נספח ג' לתצהיר ברוך כהן). הנתבעת הודתה במפורש בעדותה שידעה על איסוף הכספים למטרה זו (ראה: עמ' 13 שורות 23-24). בנסיבות אלו ברי כי הנתבעת הייתה מודעת לעצם גביית התשלומים ולכך שלא נשאה בחלקה. טענת הנתבעת כי לא נדרשו ממנה כספים שכן היה ידוע לכל בעלי הדירות כי הקבלן נושא בחובות כספיים כלפיה, יתכן ונכונה היא, אולם כאשר גמלה בליבה של הנציגות ההחלטה לדרוש מהנתבעת את חובה, הרי שהיא רשאית לעשות כן, ואין בחלוף הזמן בכדי לפטור את הנתבעת מתשלום חובותיה כדין.

63. עם זאת נכון כי התובעת מצדה, לא נתנה כל הסבר לשאלה מדוע לא התבקשה הנתבעת, באופן פרטני, לשלם קודם ליום 18.3.12. כך גם לא הסבירה מדוע לא הוגשה התביעה בהליך הקודם גם כנגד הנתבעת.

64. בנסיבות אלו מצאתי כי לשיהוי בפניית התובעת נכון ליתן משמעות בכל הנוגע להוספת מרכיב הריבית וההצמדה. לפיכך, חובה של הנתבעת יישא ריבית והצמדה מיום הפניה אליה בלבד, היינו- מיום 18.3.12.

הערה לפני סיום

65. התובעת צירפה לסיכומיה ראיות נוספות, מבלי לבקש, וממילא מבלי לקבל, רשות לעשות כן. לפיכך, התעלמתי בפסק דין זה מראיות אלו.

סוף דבר,

66. היות ובהליך דנן מדובר בטענות מסוג של הודאה והדחה, מוטל נטל השכנוע על כתפי הנתבעת. הנתבעת לא צלחה להרים נטל זה. אעיר כי אף אם היה הנטל מוטל על התובעת, הוא הורם די צרכו. לפיכך- מצאתי לקבל את התביעה בחלקה.

67. הנתבעת תישא בתשלום חובה לנציגות בסך 2,400 ₪. לסכום זה יתווספו ריבית והצמדה כדין החל מיום 18.3.12 ועד למועד התשלום בפועל.

68. כמו כן תישא הנתבעת בהוצאות המשפט בסך 1,244 ₪ (744 ₪ אגרת משפט וכן 500 ₪ הוצאות העדים). בנוסף, תישא הנתבעת בהוצאות שכר טרחת עו"ד בסך 1,500 ₪. סכומים אלו ישולמו בתוך 30 יום, ולאחר מכן יישאו ריבית והצמדה כדין.

ניתן היום, א' אלול תשע"ג, 7 אוגוסט 2013, בהיעדר הצדדים.
המזכירות תשלח לצדדים בדואר רשום + אישור מסירה.

יעל ענתבי- שרון
מפקחת על רישום מקרקעין